



Drobeta-Turnu Severin, str. Antoninii, nr. 33, județul Mehedinți
Tel. 0742.035.571 | e-mail: office@crudiu.ro | Fax: 0352.405.008

CĂTRE

CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, București

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subscrisa **S.C. TTW SPORT DESIGN GRUP S.R.L.**, cu sediul în mun. Slatina, str. Libertății, bl. FA15, Sc. 5, parter, ap. 1, jud. Olt, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J28/384/2017, **CUI RO38224749**, reprezentată legal prin administrator Radu Voinea, prin reprezentant convențional Cabinet de Avocat Toma Călin Petru, cu domiciliul procesual ales la sediul cabinetului din municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Antoninii nr. 33, județul Mehedinți, în continuare „subscrisa” sau „contestatoarea”,

în contradictoriu cu

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA, cu sediul în municipiul Slatina, B-dul Constantin Brâncoveanu nr. 3, județul Olt, în calitate de autoritate contractantă, în continuare „autoritatea contractantă”,

în temeiul dispozițiilor Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materia achizițiilor publice, formulăm prezenta

CONTESTAȚIE

împotriva comunicării rezultatului procedurii nr. 3867/22.07.2026, prin care oferta subscrisei a fost declarată admisibilă, însă clasată pe locul al doilea, precum și împotriva raportului procedurii și a tuturor actelor subsecvente prin care oferta depusă de S.C. TRAVEL ATT S.R.L. a fost declarată câștigătoare în cadrul procedurii de atribuire având ca obiect „Servicii privind asigurarea cazării și mesei (mic dejun, prânz și cină) pentru sportivii legitimați ai Clubului Sportiv Municipal

Slatina", solicitând Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor ca, prin decizia ce o va pronunța, să dispună:

- I. Anularea raportului procedurii, în partea referitoare la evaluarea ofertei depuse de operatorul economic declarat câștigător;
- II. anularea comunicării rezultatului procedurii transmisă contestatoarei;
- III. anularea tuturor actelor subsecvente întocmite în cadrul procedurii de atribuire;
- IV. obligarea autorității contractante la reevaluarea ofertelor depuse, cu verificarea legalității documentelor prezentate de ofertantul declarat câștigător pentru îndeplinirea cerințelor privind capacitatea tehnică și profesională, respectiv experiența similară;
- V. emiterea unui nou raport al procedurii și a unei noi comunicări a rezultatului procedurii, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 98/2016, H.G. nr. 395/2016 și a documentației de atribuire,

pentru motivele ce urmează a fi expuse infra.

I. SITUAȚIA DE FAPT

În fapt, prin Invitația de participare nr. 3541/01.07.2026, Clubul Sportiv Municipal Slatina în calitate de autoritate contractantă a inițiat procedura de atribuire având ca obiect „Servicii privind asigurarea cazării și mesei (mic dejun, prânz și cină) pentru sportivii legitimați ai Clubului Sportiv Municipal Slatina, în vederea desfășurării în condiții optime a stagiilor de pregătire, competițiilor oficiale și altor activități sportive planificate”, valoarea maximă estimată a contractului fiind de 2.483.040 lei-fără TVA, iar criteriul de atribuire stabilit prin documentația de atribuire fiind „prețul cel mai scăzut”.

Potrivit documentației de atribuire, operatorii economici interesați aveau obligația de a depune ofertele până la data de 14.07.2026, ora 14:00, împreună cu documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini.

În cadrul acestei proceduri, subscrisa S.C. TTW SPORT DESIGN GRUP S.R.L. a depus, în termenul stabilit, oferta tehnică și financiară, precum și toate documentele de calificare solicitate de autoritatea contractantă, în vederea participării la procedura de atribuire.

Ulterior parcurgerii etapei de evaluare a ofertelor autoritatea contractantă a emis Comunicarea privind rezultatul procedurii nr. 3867 din 22.07.2026 prin care a adus la cunoștința subscrisei faptul că oferta depusă a fost declarată admisibilă, însă

nu a fost desemnată câștigătoare, întrucât în urma aplicării criteriului de atribuire a obținut un punctaj de 97,65 puncte, fiind clasată pe locul al doilea.

Prin aceeași comunicare s-a arătat că oferta desemnată câștigătoare este cea depusă de S.C. TRAVEL ATT S.R.L., cu un preț de 2.350.620 lei fără TVA, căreia i-a fost atribuit punctajul maxim de 100 de puncte.

Imediat după comunicarea rezultatului procedurii, în vederea verificării legalității modului în care autoritatea contractantă a evaluat documentele de calificare depuse de ofertantul declarat câștigător și pentru exercitarea efectivă a dreptului de contestare prevăzut de Legea nr. 101/2016, reprezentanții contestatoarei s-au prezentat la sediul autorității contractante pentru studierea dosarului achiziției publice.

Cu această ocazie, contestatoarea a avut posibilitatea de a consulta documentele depuse de ofertantul declarat câștigător în vederea dovedirii îndeplinirii cerinței privind experiența similară, constatând că aceasta a fost fundamentată printr-un proces-verbal aferent unui contract derulat cu Clubul Sportiv Municipal Slatina, precum și printr-o recomandare emisă de S.C. ARTROM S.A.

În aceste condiții, criticile formulate în continuare se întemeiază pe constatările efectuate în mod direct cu ocazia studierii dosarului procedurii, urmând ca înscrisurile aflate în original în posesia autorității contractante să fie analizate de Consiliul Național de Soluționare a Contestărilor, în cadrul soluționării prezentei cauze.

Din examinarea documentelor existente în dosarul procedurii au rezultat serioase îndoieli cu privire la legalitatea modului în care autoritatea contractantă a apreciat îndeplinirea cerinței privind experiența similară de către ofertantul declarat câștigător, întrucât înscrisurile depuse în acest scop ridică semne de întrebare atât în ceea ce privește valoarea serviciilor similare dovedite, cât și sub aspectul corespondenței dintre obiectul serviciilor prestate și cerințele exprese ale documentației de atribuire, motive pentru care contestatoarea înțelege să solicite verificarea acestora de către Consiliu în cadrul prezentei contestații.

II. MOTIVELE CONTESTATIEI

II.1. Oferta declarată câștigătoare nu face dovada îndeplinirii cerinței minime privind experiența similară, astfel cum aceasta a fost stabilită prin documentația de atribuire

Potrivit documentației de atribuire, autoritatea contractantă a impus operatorilor economici obligația de a demonstra îndeplinirea unei cerințe minime

privind capacitatea tehnică și profesională, respectiv existența unei experiențe similare dobândite în ultimii 3 ani.

În concret, prin fișa de date și caietul de sarcini autoritatea contractantă a prevăzut că fiecare ofertant trebuie să facă dovada prestării în ultimii 3 ani calculați până la data-limită de depunere a ofertelor, a unor servicii similare constând în servicii hoteliere, servicii de restaurant și servicii de servire a mâncării, prestate în cadrul a cel mult 3 contracte, a căror valoare cumulată să fie de cel puțin 2.483.040 lei fără TVA.

Totodată, documentația de atribuire stabilește și modalitatea în care această cerință poate fi dovedită, prevăzând în mod expres că operatorii economici pot prezenta contracte, procese-verbale de recepție, documente constatatoare, certificate, recomandări sau alte documente justificative, cu condiția ca acestea să permită verificarea efectivă a îndeplinirii cerinței de calificare, respectiv să rezulte fără echivoc obiectul serviciilor prestate, perioada executării acestora, valoarea serviciilor, gradul de executare și îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor contractuale.

Rezultă, așadar, că autoritatea contractantă nu a condiționat îndeplinirea cerinței de calificare de denumirea ori forma înscrisurilor prezentate de ofertanți, ci de aptitudinea acestora de a demonstra, în mod clar, complet și verificabil, că operatorul economic a prestat servicii similare celor care fac obiectul prezentei proceduri și că valoarea minimă solicitată este îndeplinită.

Or, tocmai din perspectiva acestor cerințe rezultă nelegalitatea evaluării efectuate de autoritatea contractantă.

Astfel, din documentele consultate cu ocazia studierii dosarului achiziției publice rezultă că ofertantul declarat câștigător a urmărit să dovedească îndeplinirea cerinței privind experiența similară prin două înscrisuri, respectiv un proces-verbal aferent unui contract încheiat cu Clubul Sportiv Municipal Slatina și o recomandare emisă de S.C. ARTROM S.A.

Analiza acestor documente raportată la cerințele exprese ale documentației de atribuire relevă însă că acestea nu justifică, în modalitatea impusă de autoritatea contractantă, îndeplinirea cerinței minime privind experiența similară, pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare.

II.2. Documentele depuse de ofertantul declarat câștigător nu demonstrează îndeplinirea cerinței privind experiența similară

Din examinarea documentelor consultate cu ocazia studierii dosarului achiziției publice rezultă că ofertantul declarat câștigător și-a fundamentat îndeplinirea cerinței privind experiența similară prin depunerea a două înscrisuri, respectiv un proces-verbal aferent unui contract încheiat cu Clubul Sportiv Municipal Slatina și o recomandare emisă de S.C. ARTROM S.A.

În ceea ce privește procesul-verbal aferent contractului încheiat cu Clubul Sportiv Municipal Slatina

Din cuprinsul procesului-verbal aflat la dosarul achiziției rezultă că valoarea serviciilor recepționate în baza acestui contract este de aproximativ 1.460.801 lei, valoare care se situează sub pragul minim de 2.483.040 lei fără TVA impus prin documentația de atribuire pentru demonstrarea experienței similare.

În consecință, acest înscris nu este apt prin el însuși să facă dovada îndeplinirii cerinței minime de calificare stabilite de autoritatea contractantă întrucât valoarea serviciilor atestate este inferioară valorii minime impuse prin fișa de date.

Rezultă, așadar, că procesul-verbal menționat nu poate fundamenta singur concluzia potrivit căreia ofertantul declarat câștigător îndeplinește cerința privind experiența similară, fiind necesar ca diferența până la pragul minim solicitat să rezulte din celelalte documente justificative depuse în cadrul ofertei.

În aceste condiții, caracterul determinant pentru verificarea îndeplinirii cerinței de calificare îl dobândește recomandarea emisă de S.C. ARTROM S.A., aceasta fiind înscrisul prin intermediul căruia ofertantul declarat câștigător urmărește să completeze experiența similară până la nivelul valoric impus prin documentația de atribuire.

În ceea ce privește recomandarea emisă de S.C. ARTROM S.A.

Pentru a completa diferența dintre valoarea rezultată din procesul-verbal anterior menționat și pragul minim al experienței similare impus prin documentația de atribuire, ofertantul declarat câștigător a depus la dosarul ofertei și o recomandare emisă de S.C. ARTROM S.A.

Contestatoarea învederează că, deși reprezentanților săi li s-a permis consultarea documentelor aflate la dosarul procedurii, autoritatea contractantă nu a permis fotografierea ori copierea acestora, astfel încât contestatoarea nu deține o copie a recomandării și nu poate reproduce în prezenta contestație conținutul integral al acesteia.

Cu toate acestea, simpla existență a unei recomandări în dosarul ofertei nu este suficientă pentru a conduce la concluzia că cerința privind experiența similară este îndeplinită.

Dimpotrivă, potrivit documentației de atribuire, orice document justificativ prezentat în acest scop trebuie să permită verificarea efectivă a îndeplinirii cerinței de calificare, respectiv să evidențieze fără echivoc obiectul serviciilor prestate, valoarea acestora, perioada executării, gradul de realizare și îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor contractuale.

Or, în condițiile în care procesul-verbal aferent contractului încheiat cu Clubul Sportiv Municipal Slatina nu acoperă valoarea minimă impusă prin documentația de atribuire, recomandarea emisă de S.C. ARTROM S.A. reprezintă înscrisul determinant pe baza căruia autoritatea contractantă a apreciat că ofertantul declarat câștigător îndeplinește cerința privind experiența similară.

În aceste condiții, contestatoarea solicită Consiliului să verifice dacă recomandarea respectivă demonstrează, în mod efectiv și neechivoc, prestarea unor servicii similare celor care fac obiectul prezentei proceduri și dacă valoarea avută în vedere de autoritatea contractantă privește exclusiv asemenea servicii, astfel încât să poată fi luată în considerare la îndeplinirea pragului minim stabilit prin documentația de atribuire.

În măsura în care din conținutul recomandării nu rezultă în mod clar natura serviciilor prestate, valoarea serviciilor similare ori celelalte elemente expres solicitate prin documentația de atribuire, aceasta nu poate constitui un mijloc suficient pentru dovedirea experienței similare, iar concluzia autorității contractante privind îndeplinirea cerinței de calificare apare ca fiind nelegală.

Față de toate aceste împrejurări, contestatoarea apreciază că autoritatea contractantă a concluzionat în mod nelegal că ofertantul declarat câștigător îndeplinește cerința minimă privind experiența similară.

Astfel, pe de o parte, procesul-verbal aferent contractului încheiat cu Clubul Sportiv Municipal Slatina atestă o valoare inferioară pragului minim impus prin documentația de atribuire, iar pe de altă parte, îndeplinirea diferenței până la valoarea solicitată depinde de recomandarea emisă de S.C. ARTROM S.A., înscris a cărui aptitudine de a demonstra îndeplinirea tuturor cerințelor stabilite prin documentația de atribuire trebuie verificată în mod riguros de către Consiliu.

În aceste condiții, apreciem că autoritatea contractantă nu putea declara îndeplinită cerința privind experiența similară fără ca documentele depuse de ofertantul declarat câștigător să demonstreze, în mod clar și neechivoc, toate elementele expres prevăzute prin documentația de atribuire, respectiv natura

serviciilor prestate, caracterul lor similar, valoarea serviciilor relevante și celelalte aspecte necesare verificării îndeplinirii cerinței de calificare.

În consecință, rezultatul procedurii este nelegal sub acest aspect, impunându-se anularea raportului procedurii și a comunicării rezultatului procedurii, precum și obligarea autorității contractante la reevaluarea documentelor de calificare depuse de ofertantul declarat câștigător, cu verificarea efectivă a îndeplinirii cerinței privind experiența similară, astfel cum aceasta a fost stabilită prin documentația de atribuire.

III. CONCLUZII

Pentru toate considerentele expuse anterior, contestatoarea apreciază că autoritatea contractantă a procedat în mod nelegal la declararea ca admisibilă și câștigătoare a ofertei depuse de S.C. TRAVEL ATT S.R.L., în condițiile în care aceasta nu face dovada îndeplinirii cerinței minime privind experiența similară, astfel cum a fost stabilită prin documentația de atribuire.

Astfel, din documentele consultate în dosarul procedurii rezultă că procesul-verbal aferent contractului încheiat cu Clubul Sportiv Municipal Slatina atestă o valoare inferioară pragului minim impus pentru demonstrarea experienței similare, iar diferența până la valoarea minimă solicitată este justificată prin recomandarea emisă de S.C. ARTROM S.A., înscris a cărui aptitudine de a demonstra îndeplinirea cerinței de calificare trebuie verificată prin raportare la cerințele exprese ale documentației de atribuire.

În aceste condiții, apreciem că evaluarea efectuată de autoritatea contractantă este nelegală, întrucât nu rezultă că documentele depuse de ofertantul declarat câștigător demonstrează, în mod clar și verificabil, prestarea unor servicii similare în cuantumul minim și în condițiile expres impuse prin documentația de atribuire.

Față de aceste considerente, se impune admiterea prezentei contestații, anularea raportului procedurii și a comunicării rezultatului procedurii, precum și obligarea autorității contractante la reevaluarea documentelor de calificare depuse de ofertantul declarat câștigător, cu respectarea prevederilor documentației de atribuire și a dispozițiilor legale incidente în materia achizițiilor publice.

Pentru toate aceste considerente, vă solicităm să admiteți prezenta contestație și să dispuneți anularea Raportului procedurii de atribuire, precum și a tuturor actelor subsecvente acestuia, inclusiv a comunicării rezultatului procedurii nr. 3867/22.07.2026, obligarea autorității contractante la reevaluarea documentelor de calificare depuse de ofertantul declarat câștigător, cu verificarea îndeplinirii cerinței privind experiența similară exclusiv prin raportare la cerințele stabilite prin documentația de atribuire, precum și obligarea autorității contractante la emiterea

unui nou raport al procedurii și a unei noi comunicări a rezultatului procedurii, cu respectarea dispozițiilor legale incidente și a celor ce vor fi reținute prin decizia Consiliului.

În drept, ne întemeiem prezenta contestație pe dispozițiile Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materia achizițiilor publice, precum și pe celelalte dispoziții legale menționate în cuprinsul prezentei contestații.

În dovedirea prezentei contestații, contestatoarea solicită încuviințarea probei cu înscrisuri, respectiv a tuturor documentelor anexate prezentei contestații, precum și a documentelor existente în dosarul achiziției publice constituit de autoritatea contractantă.

Totodată, având în vedere că reprezentanților contestatoarei li s-a permis doar consultarea dosarului achiziției publice, fără posibilitatea fotografierii sau copierii documentelor depuse de ofertantul declarat câștigător, contestatoarea solicită Consiliului să procedeze la verificarea nemijlocită a înscrisurilor aflate în dosarul procedurii, în special a documentelor depuse pentru dovedirea îndeplinirii cerinței privind experiența similară, respectiv a procesului-verbal aferent contractului încheiat cu Clubul Sportiv Municipal Slatina și a recomandării emise de S.C. ARTROM S.A.

Anexăm prezentei

- Invitația de participare nr. 3541/01.07.2026;
- Împuternicirea nr. 529/13.07.2026;
- Declarația privind lista principalelor livrări de produse în cursul unei perioade ce acoperă cel mult ultimii 3 ani;
- Declarația privind respectarea prevederilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de Securitate și sănătate în muncă;
- Declarația privind însușirea modelului de contract;
- Declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Formularul de ofertă din data de 14.07.2026;
- Modelul de contract de servicii;
- Propunerea financiară;
- Propunerea tehnică;
- Scrisoare de înaintare;
- Comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire nr. 3867/22.07.2026;
- Solicitarea subscrisei privind consultarea dosarului achiziției;
- Împuternicire avocațială.

27.07.2026

SC TTW SPORT DESIGN GRUP SRL,
Prin avocat



**DOMNULUI PRESEDINTE AL CONSILIULUI NAȚIONAL DE
SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR**